

1506886-03.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... havia lhe prendido outras vezes por tráfico de drogas, e disse que prenderia novamente. Confirma que ficou internado na Fundação CASA por 7 meses, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e que foi preso em 2016 e 2017 pelo mesmo crime, tendo sido confesso em ambos os processos. Acrescentou que ficou preso por 4 anos e saiu em 2021, bem como que é usuário ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506886-03.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506886-03.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2340523/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 21954077 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

12377/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2340523 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 12377/21/910

- DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Alex Junior Goncalves de Souza e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

ALEX JUNIOR GONÇALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2021, às 20h, na rua Cláudio Silveira, nº918, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, visando o comércio com terceiros ou outra forma de disseminação, 01 porção de Cannabis sativa L, ou seja, maconha, pesando 2,12g; 01 porção de "Erythroxylum coca", ou seja, "cocaína", em forma de pó, pesando 0,38g; bem como 5,44g de desta substância, na forma de "crack", divididas em 50 porções, substâncias estas capazes

de determinar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os laudos de constatação às fls. 51/55.

Ainda conforme a exordial, em igual data, horário, e local, ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS CONSTA FONSECA, trazia consigo, visando o comércio com terceiros ou outra forma de disseminação, 07 porções de Cannabis sativa L, pesando 11,77g; 05 porções de cocaína, na forma de pó, somando 2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme os laudos de constatação às fls. 51/55.

É da inicial que, na data dos fatos, policiais militares que patrulhava pelo local dos fatos avistaram três indivíduos, e deram conta que um deles, que estava em uma bicicleta, recebeu algo dos outros dois, bem como que, com a aproximação da viatura, o homem que estava na bicicleta se evadiu. Assim, diante das circunstâncias, realizaram a abordagem dos réus, que permaneceram na via.

Ademais, consta que, em revista pessoal, foi encontrado um fraco plástico amarelo com Alex, dentro do qual havia as 50 "pedras" de crack e resquícios, 01 porção de maconha, 01 porção de cocaína, bem como R\$35,00. Ainda, com Roberto foi localizado outro recipiente, transparente, contendo 07 porções de maconha, 05 porções de cocaína, R\$175,00 e um aparelho celular. Com a apreensão, os réus foram indagados pelos agentes e confessaram informalmente a prática do tráfico de drogas.

Notificados (págs. 154), os réus apresentaram resposta por escrito (págs. 172/176 e 177/181).

A denúncia, acompanhada de inquérito policial, foi recebida (págs. 223/224).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e foram interrogados os réus (págs. 180 e 195 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 269/289).

A defesa do réu Alex pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito praticado para o capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06; a fixação do regime inicial aberto ou, subsidiariamente, semiaberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, a restituição do aparelho celular apreendido. Por sua vez, a defesa do acusado Roberto requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito praticado para o capitulado no artigo 28, da Lei 11.343/06. Em caso de condenação, pediu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, ao grau máximo, e a fixação do regime inicial aberto, bem como a concessão da gratuidade de justiça e a não fixação de valor mínimo para indenização de dano (págs. 293/305 e 306/313).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, defiro ao réu Roberto a gratuidade de justiça, à ausência de elementos a afastarem a concessão do benefício.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 01/02), boletim de ocorrência (págs. 39/43), auto de exibição e apreensão (págs. 44/46), laudo de constatação (págs. 51/55) e laudo de exame químico-toxicológico (págs. 133/136), que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes (Cannabis sativa L e Erythroxylom coca), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A autoria também é certa.

O réu Alex, em juízo, relatou que estava sozinho na porta de uma mercearia quando foi abordado, e que tinha consigo duas pedras de crack, uma porção de cocaína e uma de maconha, para seu uso. Disse que Roberto passava na rua quando os policiais lhe abordaram, e que não o conhecia até então. Negou ter feito contato com um ciclista ou ter tentado fugir. Disse ser falso o relato dos policiais, no sentido de que teria dito que a droga se destinava a venda. Não ouviu o relato de Roberto sobre droga e não viu se encontraram droga com ele. Aduziu que um dos quatro policiais, Leandro Camponi, já havia lhe prendido outras vezes por tráfico de drogas, e disse que prenderia novamente. Confirma que ficou internado na Fundação CASA por 7 meses, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, e que foi preso em 2016 e 2017 pelo mesmo crime, tendo sido confesso em ambos os processos. Acrescentou que ficou preso por 4 anos e saiu em 2021, bem como que é usuário de drogas desde seus 15 anos.

O acusado Roberto, em juízo, negou que estivesse com Alex, mas sim transitando a pé pela via, na direção dele, embora não se conhecessem. Disse que saiu de casa no Jardim Meirelis e foi entregar o dinheiro da pensão de seu filho, e que, antes de chegar na Vila São Sebastião, comprou maconha e cocaína para seu uso. Relatou que, chegando na rua Cláudio Silveira, foi abordado por policiais militares a mais ou menos meio quarteirão dele, e que sua ex-mulher mora na vila São Sebastião, na rua Cláudio Silveira. Respondeu que foi para lá com a droga mesmo sabendo que o local é constantemente patrulhado por policiais, e que tinha fumado maconha. Nega ter tentado fugir ou ter feito contato com um ciclista. Aduziu que apenas obedeceu aos policiais, e que não disse que a droga se destinava à venda, mas sim para seu uso, sendo que Alex deu igual resposta aos agentes. Diz que é usuário de cocaína e maconha desde os 17 anos, que tem 20 anos, e que não tem antecedentes criminais. Confirma já ter sido internado na Fundação CASA por 5 meses, por prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, mas que na data dos fatos somente usava droga, não estava vendendo nada. Conta que não conhece a testemunha Juliana, e, indagado, disse que havia usado maconha antes da abordagem, mas já não fumava no momento.

O policial militar Marques, em juízo, relatou que patrulhavam pelo bairro quando, no local dos fatos, conhecido como ponto de venda de drogas, visualizou um ciclista evadindo-se após contato com os réus, e que, ao lhes abordarem, localizou um recipiente plástico com as 50 pedras de crack, maconha e cocaína, e em seu bolso, R\$ 35,00, enquanto o cabo Monteiro revistou o réu Roberto e encontrou droga e dinheiro, tendo ambos sido conduzidos à delegacia. Confirmou que havia pessoas na via, mas próximo deles apenas o ciclista, e que provavelmente alguém presenciou a abordagem, pois havia pessoas em um mercado próximo. Disse que, informalmente, os réus confessaram que traficavam drogas, e que não os conhecia até então, embora eles tenham antecedentes por tráfico de drogas. Reitera, no ponto, as informações pessoais dos acusados. Pontuou que nunca os tinha visto no local antes, e que, no local da abordagem, nenhum parente dos presos fez contato com a equipe. Asseverou que os acusados não aparentavam ter feito uso de drogas e não tinham petrechos para uso das drogas que portavam. Estima que estava a menos de um quarteirão dos acusados quando o ciclista viu a viatura, e acrescentou que embora fosse noite, o farol da viatura ajudou. Explicou que, com a bicicleta, a fuga era fácil, e que não conseguiu acompanhar o ciclista porque ficou para abordar os réus, já que não poderia separar a equipe. Ao final, negou que os réus tenham tentado fugir, até

mesmo porque não tiveram tempo.

Na mesma toada, o PM Monteiro, em pretório, reiterou, no essencial, o relato de seu colega de farda, na linha dos fatos narrados na denúncia. Confirmou que já havia abordado os réus anteriormente no mesmo bairro, separados e juntos também, e que nunca houve problemas nessas abordagens e eles nunca aparentavam ter feito o uso de drogas. Aduziu que quatro policiais compunham a guarnição e não foi possível a fuga dos réus, que estavam de costas para a viatura, mas que o ciclista estava de frente e conseguiu fugir. Pontuou que os acusados até tentaram correr, mas não conseguiram. Respondeu que já abordou pessoas sob efeito de drogas, e explicou que há várias reações, como alterações, sonolências, “o cara fica mais acelerado”, etc. Ao final, disse que, provavelmente, o ciclista havia recebido a droga.

A testemunha de defesa Juliana, em juízo, relatou que conhece Roberto há bastante tempo, cerca de oito ou nove anos, e que não conhece Alex. Disse ter presenciado a abordagem dos réus, e que não havia nenhum ciclista com eles no momento. Confirmou que Roberto é usuário de drogas, e que, quando moravam próximos, ele passava “feito um zumbi”. Nega ter visto se foram encontradas drogas com os acusados. Ao final, acrescentou que, quando olhou para os réus, os policiais já haviam chegado, e que não sabe quais drogas Roberto usa.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente os réus. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Eis a síntese da prova oral.

Ao que se depreende da prova amealhada nos autos, principalmente em análise aos coerentes relatos dos policiais militares, uníssonos em fase policial e em juízo, os agentes, em patrulha por local notoriamente utilizado como ponto de venda de drogas, avistaram os acusados em contato com terceiro que conduzia uma bicicleta, a motivar a pronta abordagem de Alex e Roberto.

A consolidar as fundadas suspeitas que motivaram as abordagens, foram encontradas diversas porções e uma variedade de drogas com os réus - que, ao que tudo indica, atuavam em conjunto -, acondicionadas em potes plásticos que traziam consigo. Para além, o fracionamento dos entorpecentes - 50 porções de crack com Alex e, somadas, 12 porções de cocaína e maconha com Roberto - é hábito recorrente do traficante de drogas, e demonstra de forma clara, somado aos demais elementos, a prática consumada do crime de tráfico de drogas pelos acusados.

Ademais, para que se creditasse os depoimentos prestados pelos acusados, especialmente por Alex, haveria de se crer que este tinha consigo apenas duas pedras de crack, e não as 50 que foram com ele apreendidas, de modo que os policiais lhe teriam imputado injustamente grande quantidade de droga, pelo simples fato de que um dos agentes já havia efetuado sua prisão previamente, em região na qual comprovou-se que havia diversos transeuntes, devido à mercearia localizada no local onde deu-se a prisão; bem como que os acusados - sobre os quais os policiais confirmaram, desde a fase policial, que estavam juntos - não se conheciam, havendo de ser, portanto, apenas uma forte coincidência a localização de significativa quantidade de drogas diversas com ambos.

Para além, haveria de se ignorar a habitualidade de Alex no crime de tráfico de drogas, notadamente o fato de que ostenta duas condenações definitivas pelo mesmo

crime, bem como internação na Fundação CASA por ato infracional análogo.

E semelhante a situação apresentada por Roberto, que, embora tenha arquitetado versão para justificar o fato de que estava com as drogas, fracionadas, em local conhecido como ponto de tráfico, nem mesmo buscou arrolar sua ex-companheira ou qualquer outra testemunha que pudesse atestar minimamente sua versão – a qual, ressaltado, somente veio a ser suscitada em juízo.

Em acréscimo, salienta-se que para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta “trazer consigo” ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Assim, a alegação da defesa não merece prosperar, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar aos réus a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como o tal, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Por fim, os acusados não trouxeram elementos seguros de convicção a respeito de sua atividade lícita e tampouco da origem do numerário ou do celular apreendidos, de modo a não infirmarem as afirmações da denúncia ou mesmo a presunção, dada a prova dos autos, de que o dinheiro e o bem têm origem na venda ilícita de entorpecentes. Assim, indefiro sua restituição e determino que sejam vertidos ao FUNAD.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado aos réus, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Réu Alex Junior Gonçalves de Souza:

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

As circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, em razão dos maus antecedentes (págs. 256/259), razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, 1/6 além do mínimo.

Em razão da reincidência (págs. 260/263), com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, resultando, definitivamente, em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Ressalto ainda a não incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em observância aos maus-antecedentes e à reincidência do réu, a se concluir que se dedica habitualmente a praticar crimes.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei nº 8.072/90, bem como nos termos do artigo 33,

§2º, "b", do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

Considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio social, na maioria dos casos fomentando a violência e a criminalidade, além de ter respondido ao processo preso, concluo que persistem as circunstâncias fáticas que ensejam a prisão cautelar, já que interessante à ordem pública. Some-se, ainda, seu evidente pendor à prática delitiva, indicado pela reincidência e pelos maus antecedentes, tudo a recomendar seu encarceramento. Assim, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Réu Roberto Junior Dos Santos Consta Fonseca:

As circunstâncias dos artigos 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, razão pela qual fixo a pena base no mínimo-legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois o réu não ostenta antecedentes criminais, e não há indícios de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente a atividades criminosas. Não obstante, reduzo a pena à fração mínima, dadas a quantidade de porções, variedade, e natureza das drogas (maconha, cocaína, e crack), ao menos para os padrões locais. E destaco que, embora não tenha sido encontrado crack especificamente em posse de Roberto, imputo a ambos os acusados os entorpecentes apreendidos, dadas as condições em que se deram a abordagem, com as drogas oportunamente divididas entre os acusados, que estavam juntos e, ao que indica a prova dos autos, uniram-se para praticar o ilícito. Assim, reduzo em 1/6 a reprimenda, a atingir o patamar definitivo de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, à míngua de demais circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

Embora já tenha decidido de modo diverso, tendo em conta que a jurisprudência caminha no sentido da descaracterização da hediondez nas hipóteses do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na linha do que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 118533, em 23 de junho de 2016, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, em virtude do quantum de pena, da primariedade do acusado e por não ostentar maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

Em observância aos pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, e, conseqüentemente, ao já referido afastamento da hediondez, nada obriga que o acusado responda ao processo preso. Portanto, lhe concedo o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de:

1. condenar ALEX JUNIOR GONÇALVES DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no

delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

2. condenar ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS CONSTA FONSECA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o art. 29, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da lei 11.343/06.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, declaro perdido o valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), apreendido em poder dos réus, bem como o celular apreendido em posse de Roberto, em favor do FUNAD.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Recomende-se o réu Alex Junior Gonçalves de Souza no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu Roberto Junior dos Santos Consta Fonseca.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA